

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2335/2533	พนักงานอัยการ จังหวัด ขอนแก่น	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง สมบัติ ธรรม ชัย	โจทก์
	สืบตำรวจโท ชัยนาท หนอง ผือ	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 186 (7), มาตรา 215, มาตรา 225

ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ มาตรา 78 โดยระบุ
วรรคหนึ่ง ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะมาตราดังกล่าวที่ใช้บังคับขณะเกิดเหตุบัญญัติไว้เพียง
วรรคเดียว ศาลฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 371 และ
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78 ที่แก้ไข
แล้ว และริบของกลาง

ระหว่างพิจารณา นางสมบัติ ธรรมชัย ภรรยาผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้องเป็นความผิด 3 กระทั่ง ให้
ลงโทษเรียงกระทำความผิด กระทั่งที่หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288

จำคุก 20 ปี กระทั่งที่สองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ อันเป็นความผิดหลายบท ให้ลงโทษตามบทหลังซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี และกระทั้งที่สามตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72, 78 จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 23 ปีของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสองกับผิดมาตรา 55, 78 วรรคหนึ่ง และไม่ปรับบทลงโทษจำเลยตามมาตรา 7, 72 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เชื่อว่าจำเลยใช้อาวุธปืนเล็กกล(เอ็ม 16) ยิงผู้ตายจริงตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 78 โดยระบวรวรรคหนึ่งนั้น ไม่ถูกต้องเพราะมาตราดังกล่าวที่ใช้บังคับขณะเกิดเหตุบัญญัติไว้เพียงวรรคเดียว สมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 78 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ประศาสน์ ชำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186 บัญญัติให้คำพิพากษาต้องมี "... (7) บทมาตราที่ยกขึ้นปรับ ..." ด้วย และในมาตรา 192 บัญญัติให้ศาลพิพากษาไม่ให้เกินคำขอท้ายฟ้อง ดังนั้นเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาก็จะระบุกฎหมาย และเลขมาตราที่ใช้อ้างลงโทษจำเลยไว้เสมอ แต่ในระยะหลัง ๆ แนวคำพิพากษาศาลฎีกาจะออกมาขยายความในเรื่องนี้ว่าหากในมาตราใดมีหลายวรรค และศาลใช้วรรคใดลงโทษจำเลย ศาลฎีกาก็จะระบุวรรคนั้น ๆ ปรากฏให้ชัดในคำพิพากษาศาลฎีกาด้วย หากศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ไม่ได้พิพากษาตามแนวนี้ ศาลฎีกาก็มักจะพิพากษาแก้ในจุดนี้เสมอ ๆ (โปรดดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2077/2530 และหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวของ นายนพพรโพธิรังสียากร ในหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกาประจำปี พ.ศ. 2530 เล่ม 10 ของสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการหน้า 34-37) สำหรับเหตุผลที่จะต้องระบุของมาตราให้ชัดด้วยกันเข้าใจว่าคงจะด้วยเหตุผลที่ว่าในความผิดบางมาตราจะกำหนดองค์ประกอบของความผิด และอัตราโทษสูงต่ำแตกต่างกันแยกเป็นวรรคต่าง ๆ ไป เมื่อคำพิพากษาระบุวรรคใดไว้แจ้งชัดแล้ว อย่างน้อยก็สามารถตรวจสอบได้ว่าการกระทำของจำเลยเข้าองค์ประกอบของความผิดวรรคใด และศาลได้วางโทษเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2335/2533 นี้ ศาลฎีกาก็ได้ขยายแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องดังกล่าวออกไปอีกให้ชัดว่าหากมาตราใดที่ศาลใช้อ้างในการลงโทษจำเลยมีเพียงวรรคเดียว ศาลไม่ต้องระบุคำว่า "วรรคหนึ่ง" ของมาตรานั้น ๆ ด้วยแต่อย่างใด เพียงแต่อ้างเลขมาตรานั้น ๆ มาก็นับเป็นอันใช้ได้แล้ว.